

통 보

1. 제 목 : 단시간 근로자의 겸직에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○○○○

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단은 직무의 내용 또는 특수한 사정에 의하여 필요한 경우 단시간 근로자를 채용하여 운용하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「한국보훈복지의료공단법」 제13조(겸직제한)제1항 및 「복무규정」 제8조(영리업무 및 겸업금지)에 따르면 임직원은 원칙적으로 그 직무 외에 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며 다른 직무를 겸할 수 없다고 정하고 있습니다.

다만, 같은법 제13조(겸직제한)제2항~3항 및 공단 「겸직 관련 운영기준(인재경영-2669, 2021.06.18.)」에서 상임임원이 그 임명권자나 제청권자의 허가를 받은 경우와 직원이 이사장의 허가를 받은 경우에는 비영리 목적의 업무를 겸할 수 있고, 계속적으로 재산상의 이득을 취하는 영리행위에 대해서는 이사장(소속기구장)의 허가를 받아 겸직할 수 있다고 정하였습니다.

또한 공단 「겸직 관련 운영기준」에서 근무시간 내에는 겸직업무 종사를 원칙적으로 금지하며 전적으로 직무에 전념해야 하고, 근무시간 외에는 영리업무 및 비영리 업무에 종사해 직무수행에 지장을 주는 경우 겸직을 금하며, 직무능률을 저하시킬 수 있는 경우에 대해서는 ① 근무시간과 겸직업무 시간을 합한 시간이 점심·저녁시간(각 1시간), 휴게시간을 제외하고 1주 52시간, 1일 12시간을 초과하는 경우, ② 자정 이후에도 근무하는 심야업종의 경우, ③ 그밖에 소속기관의 장이 직무능률을 저하시킬 우려가 있다고 인정하는 경우로 명시하고 있습니다.

따라서 주 15시간 이상 35시간 미만의 단시간 근로제 전환 직원, 일근제 계약직 등 단시간 근로자는 근무시간 내에는 자신의 직무를 성실히 수행하여야 하며, 최소한의 생활 유지를 목적으로 근무시간 외에 부업 활동에 나서더라도 사전 겸직 허가를 받고, 근로시간(공단 근로를 포함하여 1주 52시간)을 초과하거나, 공단의 명예를 훼손하는 사례가 발생하지 않도록 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 단시간 근로자 채용 관련 겸직 복무 안내에 관한 사항

공단 「겸직 관련 운영기준」에서 시간선택제 직원(단시간 근로자) 채용의 경우, 서류전형이나 면접시험 등 전형 단계에서 영리업무 금지 및 겸직허가 제도를 안내 하도록 하고 있으나, 공단 및 소속기구에서는 단시간 근로자 채용 전형 단계에서 영리업무 금지 및 겸직허가 제도 안내는 시행되지 아니한 것으로 확인되었습니다.

(2) 단시간 근로자 복무 관리에 관한 사항

●● 및 소속기구에서 최근 #년간 인력 운용한 단시간 근로자(시간선택제, 육아기 단축, 임금피크제 등) 는 ###여 명에 달하며([표 2]), 주 단위 근무시간은 ##시간부터 ##간까지 다양하고, 단시간 근로로 인해 근무 외 시간이 생활 수단 성 외부활동으로 이어질 수 있는 리스크가 큰 데도 이에 대한 교육, 점검 등 체계가 미흡하고, 근로계약서에서도 겸직 금지 의무 등 복무 관련 내용은 확인할 수 없습니다.

[표 2] 기관별 최근 3년간 단시간 근로자 현황

구분	주 단위 근무시간(시간)											합계
	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
●●	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
△△△△△△	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
▼▼▼▼▼▼	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
■ ■ ■ ■ ■ ■	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
▶▶▶▶▶▶	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
▷▷▷▷▷▷	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
▲▲▲▲▲▲	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
♡♡♡	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##

구분	주 단위 근무시간(시간)											합계
	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
■■■■■■■■■■	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
▣▣▣▣▣▣▣▣	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
▣▣▣▣▣▣▣▣	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
▲▲▲▲▲▲▲▲	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
▲▲▲▲▲▲▲▲	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
●●●●●●●●	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
■■■■■■■■■■	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
○○○○○○○○	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
♣♣♣♣♣♣♣♣	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
합계	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##

※ 일근제 직원은 통계에서 제외됨

4. 관계기관 의견

- ○○○○○은 감사 결과를 그대로 수용하였으며, 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ⊗⊗⊗⊗는

- 시간선택제 직원(단시간 근로자)을 채용할 경우, 시험 전형, 면접 전형 등에서 영리업무 금지 및 겸직허가 제도 안내가 누락되지 않도록 채용 진행 단계에 절차를 명시하는 등 방안을 마련하시기 바라며,
- 단시간 근로 전환자(시간선택제, 임금피크제 등)의 복무 교육 등 관리 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)